

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 298/2535	อัยการ ศาลแขวง พระนครใต้	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ ฯ)	
	จำกั้ด	
		โจทก์
	นาย จำนงค์ ราชมณี	จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 39, มาตรา 195		

ปัญหาที่ว่า ความผิดอาญาระหว่างโจทก์ร่วมและจำเลยระดับลงโดยการยอมความแล้วนั้น แม้จำเลยมิได้หยิบยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แต่เป็นเรื่องอำนาจฟ้องคดีอาญา อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยยกขึ้นฎีกาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 352 และ
สั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยักยอกไปแก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 352 วรรคแรก รวม 10 กระทั่ง ให้จำคุกกระทังละ 6 เดือนรวมจำคุก 5 ปี กับให้ จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 711,637.45 บาท แก่โจทก์รวม จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องความผิดฐานยักยอกเงินค่าสินค้ายาจำนวน

4,950.50 บาท 3,088 บาท และ 4,950.50 บาท ที่อ้างว่าจำเลยเก็บหรือรับมาจากร้าน
ท่งจีตั้งตามฟ้องข้อ 1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6 เสีย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยกระทง
ละ 6 เดือน รวม 10 กระทง เป็นเวลา 60 เดือน กับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่
โจทก์รวมจำนวน 651,614.95 บาท นอกจากนี้ก็แก้คดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาในปัญหาว่า ความผิดอาญาระหว่างโจทก์รวม
และจำเลยระงับลงโดยการยอมความแล้วนั้น เห็นว่าแม้จำเลยมิได้หยิบยกปัญหานี้
ขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องอำนาจฟ้องคดี
อาญา อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงยกขึ้นฎีกาได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อ
เท็จจริงเพียงแต่ได้ความว่า จำเลยยอมรับว่าจะนำสินค้ายาตามเอกสารหมายเลข 2 ใน
รายการที่จำเลยมิได้โต้แย้งมาคืนให้แก่โจทก์รวมภายในวันที่ 5 มกราคม 2527 ไม่
ปรากฏว่าโจทก์รวมยอมที่จะไม่ดำเนินคดีอาญาแก่จำเลย จึงไม่เป็นการยอมความอัน
จะทำให้คดีอาญาระงับลงดังที่จำเลยฎีกา"

พิพากษายืน

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ